

경 고 사 항

1. 제 목 : 복무규정 준수 부적정
2. 관계기관 : ○○병원
3. 내 용 :

가. 관계법령 및 판단기준

우리 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에는 ‘직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수’하도록 되어 있고, 같은 규정 제9조의3(친절·공정 의무)에는 ‘직원은 공·사를 분별하고 인권을 존중하며 친절하고 신속·정확하게 업무를 처리하여야 한다’고 규정되어 있습니다.

또한 공단 「직제규정시행세칙」 제6조(권한과 책임)에는 모든 직급의 직무는 직무 권한에 의하여야 하며, 각 직급은 그 권한에 상응하는 책임을 진다고 되어 있고, ○○병원 「주임 제도 개선 방안 보고」(2019.07.04.)에는 ‘주임’은 실제 세부적인 업무 구분이 가능한 3인 이상 단위부서 책임자이며 그 선정은 공단근무경력, 업무수행능력, 리더십, 업무협조, 직원응화 등을 심의·평가하여 결정한다고 정하고 있습니다.

따라서 ◆◆주임은 ◆◆업무를 수행하는 직원의 단위부서 책임자이며, ◆◆과장과 함께 소속 직원들을 공평하고 인격적으로 대우함으로써 상호 신뢰할 수 있는 근무환경을 만들 수 있도록 노력하여야합니다.

나. 감사결과 확인된 문제점

1) 공개된 장소에서 모욕감을 주는 행위

그런데 감사실로 접수된 신고(‘20.6월) 내용에 대한 확인 결과, ○○병원 ◆◆

주임(이하 '관련자'라 함)은 '20.07.17. ◆◆과 회의 자리에서 A직원이 초청수술관련 환자 케이스에 대해 설명을 제대로 하지 못하자 다른 직원들이 있음에도 '그거 어떻게 확인했어요?', '수가 산정 기준이 뭐예요?'등의 질문을 반복적으로 하였으며, A직원이 '더 공부해서 하겠다'고 이야기하면서 잘못을 시인했음에도 '기록이 없는데 어떻게 산정했나요?', '산정 기준을 알려달라'고 말하면서 대답을 강요한 사실이 있습니다.

또한 관련자는 '20.05.25. A직원이 처리한 이비인후과 ◆◆업무 기준에 대해 물어보고 A직원이 대답하지 못하자 '수술비 삭감되면 책임질꺼냐?', '뭘 보고 이 수술비가 맞다고 판단하냐?'의 질책성 발언을 하였으며, 이후 A직원이 전문의와의 면담을 통해 기준을 확인하고 징계대상자에게 설명하니 '이런 일로 의사를 찾아가지 마라'라고 이야기 하였으며, 참고인들의 진술에 따르면 평소 A직원이 업무관련 질문을 하면 '담당자가 누구예요?', '담당자가 모르면 어떻게 해요', '전 몰라요', '알아서 하세요'등의 발언한 사실이 있는 것으로 확인되었습니다.

☞ 참고인 진술

- (직원B) 저한테는 그러지 않지만 과장과 주임이 A직원에게 거친 언행은 아니지만, 사람에게 따라서 충분히 상처를 받을 수 있을만한 언행을 한다고 생각함. 예를 들면 '담당자가 누구예요?', '담당자가 그걸 모르면 어떻게 해요?', '전 몰라요'식으로 질문한 A직원에게 대답한 것을 목격함. 왜 A직원에게만 그렇게 말할까라고 생각했음
- (직원C) 모르는 걸 물어보면 잘 알려주고 직원의 역량을 키울 수 있게 도와주는 것이 과장, 주임의 역할이라고 생각하는데, 유독 A직원에게만 면박 주듯이 대하는 걸 느낌. A직원이 질문을 하면 알려주지 않아서 어쩔 수 없이 타병원에 문의하면 문의한 사실에 대해서도 화를 내고 지적하기도 함. 과장이 이야기하면 주임은 보통 더 큰소리를 내면서 말함
- (직원E) ◆◆주임에게 폭언이나 괴롭힘을 당한 사례를 말하라고 하면 정확히 말할 수는 없지만 항상 주눅들게 하고 업무에 대해 알아서 하라고 하는 등 조용히 사람을 괴롭힌다고 생각함

2) 근무환경을 악화시키는 행위

관련자는 주임 및 업무에 베테랑이라는 우월적 지위로 업무가 미숙한 직원들을 상대로 과도한 업무성 질책, A직원의 업무질문에 대해 ‘담당자가 누구예요?, 담당자가 그걸 모르면 어떻게 해요?, 전 몰라요’등의 발언을 하였으며, 관련자에게 A직원에 대한 질책성 발언 등으로 부서 내 다른 직원들이 관련자에게 업무관련 질문조차 하기 힘들 정도로 무겁고 긴장된 부서 분위기를 조성한 사실이 있는 것으로 확인되었습니다.

☞ 참고인 진술

- (직원B) A직원에게 ‘담당자가 누구예요?, 담당자가 그걸 모르면 어떻게 해요?, 전 몰라요’식으로 대답을 하는 것을 목격함. 그런 상황을 보고 자신도 모르게 과장과 주임에게 질문하는 것을 다시 생각하게 됨
- (직원C) 전임 후 느낀 점은 소위 학교에서 일진들이 힘이 약한 아이들을 괴롭히는 느낌을 받았음. 과장과 주임은 업무에 베테랑이기 때문에 아는 것을 무기 삼아서 모르는 사람들을 괴롭히는 느낌을 받았음. 전임자는 인계 중 업무와 대인관계 스트레스로 울기도 하였음. 현재는 과장과 주임의 관심이 A직원한테 집중되어 있는데, 추후 그 대상이 바뀔 수도 있다고 생각함. 자기랑 편한 사람에게는 잘해주고 아닌 사람은 괴롭히는 느낌을 받음. 보통 과장이 이야기를 하면 주임은 옆에서 더 큰소리로 말하는 경향이 있음
- (직원D) 주임은 업무적으로 상당히 이기적이라고 생각함. 자신은 도움 받기를 원하면서 자신은 도움을 줄려고 하지 않음. 주임의 병가 기간에는 다른 직원들이 주임의 업무를 나눠서 했지만, 다른 직원이 연차나 부재중이면 해당 업무를 도울려고 하지 않음. 그런 상황이 반복되면 사람의 감정은 상할 수밖에 없다고 생각함. 제가 근무할 당시 참고 있었던 것이 더 많은 피해자를 양산했다고 생각함.
- (직원E) 과장이 흔히 말하는 ‘타겟’에게 면박을 주거나 업무로 질책을 하면 주임은 옆에서 같이 거들어주고 그 분위기 형성을 하는 일조함. ‘타겟’은 과장과 주임이 정한다고 생각함. 항상 두 사람은 같이 다니면서 양념 같은 존재라고 생각함.

3) 부적절한 언행

‘20.06.02. 점심시간에 관련자가 화장실을 다녀온 사이 부서원들이 점심을 먹으러 가자 상황을 인지하지 못한 A직원에게 전화하여 상황설명을 요구하며, A직원은 자신의 실수는 아니지만 구내식당에서 사무실 복도로 달려와 죄송하다고 이야기 했음에도 ‘자신도 점심을 먹으러 간다고 하였는데 왜 A직원에게 자신을 챙기지 않았냐고’ 이야기하였으며, 추후 자신의 상황 위주로 설명하며 이해를 강요하는 등 상급자로서 직원에 대한 배려가 부족한 행위를 한 사실이 있습니다.

4. 관련자 의견 및 검토결과

관련자는 A직원과 다른 직원들을 동등하게 대하였으며, A직원의 업무실수에 대해 욕박이나 고성을 지르지 않고 일반적으로 이야기 하였고, 오히려 A직원이 자신과 소통을 하지 않아 힘들었으며, 점심시간 사건에 대해서는 단순한 상황설명을 듣기 위해 전화하였고, 당일 바로 사과하여 하나의 해프닝이었다고 진술하였습니다.

그러나 참고인들이 일관되게 관련자가 유독 A직원에 대해서만 과도한 질책성 발언을 한다고 진술한 점, 같은 부서의 타 직원들이 자신들과 차별되게 A직원을 질책하고 평소 언행에서도 차별한다고 진술한 점, A직원이 타병원 경력이 있다고 하더라도 ○○병원 ◆◆과에서 약 3개월 가량 근무한 점 등으로 종합해볼 때 A직원이 다소 업무의 적응과정에서 실수가 있었더라도 직장 내 인화를 유지할 책임이 있는 관련자가 오히려 과도한 질책을 한 것은 적절한 처사가 아니라고 판단됩니다.

5. 조치할 사항

○ ○ ○ 병원장은,

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 엄중 「경고」 조치하시기 바랍니다. (경고)